

1500142-56.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonia Brasilina de Paula Farah

Comarca: Poá

Foro: Foro de Poá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2012488/2022 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 22440271 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 180/22/304 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2012488 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Poá

Foro de Poá

2ª Vara Criminal

Avenida Nove de Julho, Poá-SP - cep 08550-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500142-56.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500142-56.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2012488/2022 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 22440271 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 180/22/304 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2012488 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JEAN ROSARIO CAVALCANTE

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonia Brasilina de Paula Farah

Vistos.

JEAN ROSARIO CAVALCANTE, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, com a agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, nas circunstâncias de tempo e local descritas na denúncia, durante a pandemia causada pelo novo corona vírus, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 21,34g de cocaína em pó, individualizado em 93 (noventa e três) invólucros, 25,34g de TETRAHIDROCANNABINOL, popularmente conhecida como maconha, individualizado em 41 (quarenta e um)

invólucros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O réu foi notificado (fls. 121/122) e apresentou defesa prévia (fls. 128/131). A denúncia foi recebida (fls. 137/138) e o réu foi pessoalmente citado (fls. 159/158).

Durante a instrução criminal, o réu foi interrogado e foi ouvida uma testemunha arrolada pelas partes (fls. 186/187 - audiência virtual). Em suas alegações finais, o Ministério Público pede a procedência da ação, porque provadas a materialidade e autoria do delito (audiência virtual). A Defesa, por sua vez, pugna pela aplicação da pena no mínimo legal, e para que não seja constatada a agravante do artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal (audiência virtual).

É o breve relato.

DECIDO

O pedido é procedente.

A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 07), boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de exibição e apreensão (fl. 15), laudo de constatação (fls. 35/38), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 181/183), bem como pela prova oral amealhada.

A autoria é certa.

JEAN ROSARIO confessou a prática do crime de tráfico de drogas. Relatou que passava por dificuldades financeiras e por isso praticou o delito. As questões, respondeu que não conhecia o indivíduo que lhe repassou as drogas, pois foi detido no seu primeiro dia de trabalho. Informou que é primário, porém responde pela prática de crime de lesão corporal, e disse que quando era menor de idade não passou pela fundação casa (audiência virtual).

A testemunha Bruno declarou que estava em patrulhamento e avistou o réu tentando esconder uma sacola e após empreender fuga. Contou que o abordou e de imediato ele confessou informalmente que estava vendendo drogas. Salientou que localizou a sacola que estava com o acusado e no seu interior encontrou entorpecentes e dinheiro. Ao ser indagado, respondeu que não conhecia o denunciado antes dos fatos (audiência virtual).

Como se vê, as provas atinentes à prática delituosa são cabais e irrefutáveis.

Segundo apurado, os milicianos realizavam patrulhamento e notaram que o réu escondeu uma sacola e após tentou se evadir da área. No entanto, foram ao encalço do acusado, conseguiram abordá-lo, em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado, porém no interior da sacola escondida foram localizadas substâncias ilícitas. Não bastasse, ao ser indagado pelos policiais, o réu confessou informalmente a prática da traficância (fls. 11/12 e audiência virtual).

Os fatos acima expostos foram narrados durante a fase investigativa e ratificados em juízo pela testemunha (fls. 11/12 e audiência virtual).

Interrogado, JEAN ROSARIO admitiu que comercializava substâncias ilícitas e justificou que passava por dificuldades financeiras (audiência virtual).

Corroborando com a versão apresentada pelos milicianos.

Anoto que as declarações das testemunhas são de suma importância e devem ser consideradas como provas quando em consonância com os demais elementos que compõem o arcabouço probatório.

Ademais, não há qualquer dado que infirme o depoimento dos policiais que agiram de forma correta, conforme pode ser verificado nos procedimentos realizados na fase de inquérito. Aliás, os relatos dos milicianos são coerentes e não há notícia de que tenham motivos para incriminá-lo gratuitamente.

Para além da prova oral, o auto de exibição e apreensão e o laudo de exame químico-toxicológico comprovam que foram apreendidas diversas quantidades e variedades de drogas aptas para a venda na posse do réu, sendo 21,34g de cocaína em pó, individualizado em 93 (noventa e três) invólucros, 25,34g de TETRAHIDROCANNABINOL, popularmente conhecida como maconha, individualizado em 41 (quarenta e um) invólucros, além da quantia de R\$ 430,50 (quatrocentos e trinta reais e cinquenta centavos) (fls. 15 e 181/183).

Deste modo, pela confissão do réu, depoimento seguro das testemunhas, bem como pelo dinheiro e entorpecentes apreendidos, restou sobejamente demonstrado que JEAN ROSARIO foi abordado na posse de substâncias ilícitas, inclusive, com quantia em

dinheiro, a indicar que era proveniente da venda de drogas. Isto posto, pelas circunstâncias do flagrante delito, quantidade de droga encontrada com o denunciado, forma como foi embalada (apta à venda), a certeza é absoluta da destinação do entorpecente ao tráfico.

Passo a dosar a pena.

O cálculo da pena há de ser feito segundo o critério trifásico estabelecido no artigo 68 do Código Penal.

A princípio, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosagem da pena, reconheço a circunstância atenuante relativa à confissão, que compenso com a circunstância agravante do crime cometido em estado de calamidade pública, período em que, comprovadamente as pessoas se encontram em total fragilidade, vulnerabilidade, e até mesmo incapacidade geradas em virtude da pandemia do Covid-19. Deixo que constatar a agravante relativa à reincidência, pois embora tenha sentença condenatória nos autos de nº 1517206-50.2020.8.26.0228 e trânsito em julgado para o Ministério Público, não consta o trânsito em julgado para a defesa (fl. 43).

Assim, o acusado faz jus à benesse prevista no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, de modo que reduzo a pena em 1/6 e fixo-a, em definitivo, em 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa. Ressalto que a diminuição se deu no mínimo, pois ficou demonstrado que se trata de acusado que comercializava 134 (cento e trinta e quatro) invólucros de entorpecentes, dentre eles grande quantidade de crack, substância que possui alto poder de dependência física e psíquica, sendo extremamente nocivo à saúde.

Não há outras circunstâncias a serem consideradas, assim, torno a pena definitiva neste patamar.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move em face do réu e CONDENO JEAN ROSARIO CAVALCANTE à pena de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos, o dia, por ter praticado o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Fixo o regime inicial fechado para cumprimento de pena. Ademais, este é o regime compatível com o delito de tráfico de entorpecentes, que tantas mazelas sociais têm proporcionado, uma vez que se trata de crime que fomenta outras espécies de ilícitos penais, provoca a degradação do indivíduo e de sua família, desvia a juventude da busca de objetivos lícitos e produtivos em favor do bem comum, tudo em troca de um único escopo, o lucro do traficante. Quem promove este sistema e estimula a degradação alheia, merece repreensão severa.

Pelos mesmos motivos, incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

Se faz necessária a manutenção da sua custódia preventiva do acusado. Outrossim, é cediço que o tráfico ilícito de entorpecentes vem sendo cada vez mais repugnado pela sociedade, a qual está atemorizada com a avassaladora onda de violência que assola o país e que tem nas drogas sua mola propulsora. Não bastasse, tal crime é equiparado aos hediondos, sendo, a princípio, insuscetível de liberdade provisória, conforme preconiza o artigo 44, caput, da Lei 11.343/06.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra recolhido.

Autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos e, após o trânsito em julgado, fica autorizada a destruição do material depositado como contraprova, nos termos do art. 72 da Lei de nº 11.343/2006.

Declaro o perdimento da quantia apreendida em poder do acusado em favor da União, mais especificamente, em benefício da FUNAD, acrescido de juros e correção monetária, conforme preceitua o art. 63, da Lei de Drogas. Anoto que o referido valor foi encontrado na posse do acusado no momento da abordagem, a concluir que é produto do tráfico de entorpecentes (comprovante de depósito à fl. 67).

Deixo de condenar o acusado no pagamento das custas processuais, uma vez que foi defendido por advogado dativo, o que demonstra não possuir condições de suportá-

las.
P.I.C.

Poá, 04 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA